

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Competência (arts. 11 a 17 da Lei nº 9.784/1999)

1. Introdução

No estudo da Lei 9.784, ao abordarmos a **competência** no processo administrativo, é essencial compreender que ela é um conceito de grande relevância para a atuação dos agentes públicos.

A competência, conforme estabelecido no artigo 11, é **irrenunciável**. Isso significa que uma vez que uma autoridade administrativa assume um cargo público, ela passa a ter **atribuições legais definidas pela lei**, e essas atribuições são exatamente o que se entende por competência legal.

Quando um servidor público toma posse, ele assume não apenas um título ou função, mas um conjunto de responsabilidades legais previamente estabelecidas. Por exemplo, ao assumir o cargo de delegado de polícia, o servidor se submete às competências previstas em lei para essa função, como instaurar inquéritos policiais, entre outras atribuições.

A lei que criou esse cargo especifica claramente as funções que devem ser cumpridas, e, uma vez empossado, o servidor não pode simplesmente decidir que deixará de exercer determinada atividade que lhe compete legalmente.

A escolha pessoal não prevalece sobre a determinação legal.

Assim, se um delegado decidisse que não irá mais instaurar inquéritos, por exemplo, estaria agindo em desconformidade com o ordenamento jurídico, pois a competência é imposta pela lei e, por isso, não pode ser renunciada.

Além disso, o artigo 11 também estabelece que a **competência é exercida pelos órgãos administrativos a quem foi atribuída como própria**. Isso quer dizer que quem exerce determinada competência é o órgão designado pela lei para tal função. No entanto, há **exceções** quanto ao exercício direto dessa competência, que são os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Nesses casos específicos, **embora a titularidade da competência continue com o órgão originalmente designado, o exercício dela pode ser transferido ou assumido por outra autoridade ou órgão**. É importante destacar, porém, que esses casos de delegação ou avocação não representam uma exceção ao princípio da irrenunciabilidade da competência.



Importante!

A competência permanece sendo irrenunciável, ou seja, ainda que haja a possibilidade de outra autoridade exercer determinadas atribuições em caráter excepcional, **isso não significa que o titular original tenha abdicado da sua responsabilidade legal**.

A expressão “salvo os casos de delegação e avocação” deve ser compreendida corretamente. Ela não limita ou relativiza a irrenunciabilidade da competência, mas **se refere à regra de que a competência deve ser exercida pelos órgãos a que foi atribuída como própria**.

Quando há delegação ou avocação, o exercício da competência poderá se dar por outro órgão ou autoridade, o que representa uma exceção apenas ao exercício direto da competência, e não à sua titularidade ou ao seu caráter irrenunciável.

Portanto, mesmo nos casos de delegação ou avocação, o titular da competência não deixa de tê-la, apenas autoriza, nos termos legais, que outra autoridade a exerça em seu lugar.

Entendido isso, é possível avançar para a análise mais detalhada dos conceitos de delegação e avocação.

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

2. Delegação e Avocação por Competência

A **delegação de competência** é um conceito central dentro do direito administrativo e representa uma **forma de redistribuição do exercício de determinadas atribuições entre autoridades ou agentes públicos**.

Para entender isso de forma clara, é necessário lembrar que cada autoridade possui uma competência legal previamente estabelecida pela legislação, que delimita o conjunto de atos e decisões que ela pode praticar — esse conjunto é chamado pela doutrina de **círculo de competência**.

Dentro desse círculo de competência, uma autoridade pode, conforme as possibilidades previstas em lei, transferir o exercício de parte de suas atribuições para outro agente ou autoridade. Essa transferência, no entanto, não envolve a totalidade da competência e **não significa uma abdicação da titularidade**.

É apenas o exercício de parte da competência que é autorizado a outrem. O agente que recebe essa parte da competência continua tendo a sua própria competência legal, mas passa a exercer também, temporariamente ou para um fim específico, parte das atribuições delegadas por outro agente.

Importante notar que **a delegação pode ser feita tanto para agentes subordinados hierarquicamente quanto para aqueles que estão em um mesmo nível hierárquico. Não há necessidade de que exista uma relação de hierarquia para que a delegação ocorra**. O essencial é que a delegação esteja **prevista e autorizada pela legislação**.

Um ponto relevante é compreender que a delegação **não é uma transferência de competência no sentido estrito**. A autoridade originária, mesmo após realizar a delegação, continua plenamente competente para praticar o ato que foi delegado.

Por isso, **a delegação é entendida como uma extensão da competência, e não uma substituição ou substituição de titularidade**. A autoridade delegante continua podendo praticar os atos delegados, caso queira ou precise fazê-lo.

Um exemplo pode ilustrar bem essa situação. Suponha que Paulo, chefe de um setor, entre de férias por trinta dias. Antes de se ausentar, ele delega a José a competência para tomar determinada decisão administrativa durante sua ausência. Durante esses trinta dias, José passa a ser competente para exercer aquela atribuição, mesmo que originalmente ela não estivesse dentro do seu círculo de competência.

No entanto, isso não impede que Paulo, caso retorne antes do previsto ou mesmo durante o período de delegação, continue plenamente apto a exercer a mesma atribuição. A delegação, portanto, não retira de Paulo a competência original, pois ela é irrenunciável.

Se a delegação implicasse em uma transferência verdadeira, na qual apenas o delegado pudesse praticar o ato e o delegante estivesse impedido de agir, isso configuraria uma renúncia à competência, o que é juridicamente inadmissível. A legislação é clara ao afirmar que a competência é irrenunciável em qualquer hipótese, inclusive nas situações em que há delegação.

A delegação, então, não é renúncia, mas uma extensão da possibilidade de exercício de determinada competência a outro agente, sem que o delegante perca a sua capacidade de agir.

Portanto, o instituto da delegação deve sempre ser compreendido dentro desses limites: trata-se de uma autorização legal para que outro agente exerça determinada atribuição de forma temporária ou específica, sem prejuízo da titularidade e da possibilidade de exercício contínuo por parte da autoridade que originalmente detém a competência.

A **avocação de competência** é um mecanismo que, assim como a delegação, envolve o exercício de atribuições administrativas, mas ocorre de forma inversa.

Enquanto na delegação uma autoridade estende parte de sua competência para outro agente, permitindo que este exerça determinadas funções, na **avocação acontece o contrário: a autoridade superior retira temporariamente o exercício de uma competência de um subordinado para si.**

Para compreender melhor, imagine novamente o exemplo com Paulo e José. Paulo é a autoridade superior, e José, o inferior hierárquico. Cada um possui seu próprio círculo de competência, ou seja, um conjunto de atribuições legais que lhes foram conferidas pela lei.

Suponha que determinado ato administrativo esteja dentro da competência de José. Paulo, por algum motivo, decide assumir a prática desse ato, mesmo ele estando originalmente no campo de atuação de José. Nesse caso, Paulo avoca essa competência, ou seja, ele a traz para si, de forma temporária, para praticar o ato em lugar de José.

É importante destacar que, ao contrário da delegação, em que pode haver ou não subordinação hierárquica entre os envolvidos, a **avocação exige, obrigatoriamente, essa relação de hierarquia.**

Isso significa que a avocação só pode ocorrer de cima para baixo — apenas autoridades superiores podem avocar competências de seus subordinados. Não é possível avocar competências de agentes que estejam no mesmo nível hierárquico ou que sejam superiores.

Tanto a delegação quanto a avocação decorrem de decisões da autoridade competente, mas diferem completamente na direção e na natureza da transferência de exercício da competência.

A delegação amplia o alcance da autoridade, permitindo que outro agente a exerça junto com ela. Já a avocação representa um momento em que a autoridade superior centraliza o exercício de uma atribuição que, normalmente, estaria a cargo de seu subordinado.

Portanto, na avocação, Paulo não está criando uma nova competência para si, nem alterando o ordenamento jurídico que define quem deve fazer o quê. Ele apenas exerce, por um tempo determinado e sob justificativas legais, uma atribuição de seu subordinado, mantendo sempre o caráter excepcional desse procedimento e respeitando a hierarquia que o legitima.

A Lei 9.784, ao tratar da competência no processo administrativo, detalha de forma precisa como devem se dar a delegação e a avocação, estabelecendo limites, condições e formalidades para ambas.

O artigo 12 trata diretamente da delegação de competência, afirmando que **tanto o órgão administrativo quanto seu titular podem, desde que não haja impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares**, mesmo que esses não estejam subordinados hierarquicamente.

Isso confirma que, na delegação, não é necessária a existência de uma relação de subordinação, o que permite uma flexibilidade maior, desde que a situação justifique a medida. As razões que justificam essa delegação podem ser de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, o que mostra o caráter prático e funcional desse instrumento.

O parágrafo único do artigo 12 amplia essa possibilidade ao dispor que **essa regra também se aplica aos órgãos colegiados**, permitindo que esses deleguem competência aos seus respectivos presidentes. Um órgão colegiado é formado por várias pessoas que, juntas, tomam decisões por meio de deliberação conjunta ou votação.

Exemplos são tribunais, assembleias legislativas ou conselhos de agências reguladoras. Mesmo sendo decisões que normalmente exigem a participação coletiva, o colegiado pode, legalmente, autorizar que o presidente pratique determinados atos sozinho, mediante delegação específica.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Já a avocação está prevista no artigo 15 e, assim como a delegação, é um instrumento excepcional. Ela é **permitida somente por motivos relevantes e devidamente justificados, e sempre de forma temporária**. Um ponto essencial destacado pela lei é que a **avocação só pode ocorrer em relação a competências atribuídas a órgãos hierarquicamente inferiores**.

Isso significa que, ao contrário da delegação, que pode ser horizontal ou vertical, a avocação exige subordinação hierárquica — só pode ocorrer de cima para baixo. Uma autoridade ou órgão superior pode avocar, ou seja, chamar para si, a competência que originalmente está atribuída a um subordinado, e isso deve ocorrer por uma razão legítima e bem fundamentada.

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

A lei também disciplina o procedimento formal da delegação no artigo 14. De acordo com esse dispositivo, tanto o ato de delegação quanto sua eventual revogação devem ser **obrigatoriamente publicados em meio oficial**, como o diário oficial.

Isso impede o que se chama de "delegação de boca", ou seja, informal e sem registro. A publicação tem a função de dar publicidade, transparência e segurança jurídica ao ato, além de permitir o controle da legalidade e dos limites dessa delegação.

Ainda segundo o artigo 14, a publicação do ato de delegação deve **especificar claramente quais matérias e quais poderes estão sendo transferidos**. Isso mostra que a delegação precisa ser sempre específica — não se pode fazer uma delegação genérica ou ampla, como autorizar que outra pessoa pratique “tudo” o que o titular pode

. É necessário detalhar, com precisão, quais atos poderão ser praticados pelo delegado. Além disso, é possível estabelecer ressalvas no exercício da atribuição delegada, como limitar a atuação do delegado em certas situações.

Por exemplo, um superior pode delegar a assinatura de contratos administrativos, exceto nos casos de contratos relacionados a processos licitatórios. Essa limitação define até onde o delegado pode atuar, estabelecendo o que se chama de ressalva de exercício de atribuição delegada, que é uma forma de assegurar o controle e o escopo da atuação do agente que recebeu a delegação.

A Lei 9.784 também estabelece regras detalhadas sobre a formalização da delegação de competência, reforçando seu **caráter temporário, transparente e responsável**.

Um dos pontos essenciais é que o ato de delegação deve conter, obrigatoriamente, a duração exata da delegação. Isso significa que toda delegação precisa ter um prazo determinado, que pode ser de **30, 60, 90 dias, um ano, ou o que for definido pela autoridade delegante**, desde que esteja claramente indicado na publicação oficial.

Além da duração, o ato de delegação deve mencionar os objetivos da delegação, ou seja, qual a razão para ela estar sendo realizada. Isso pode envolver **motivos de ordem técnica, operacional, de conveniência administrativa ou outros fundamentos que justifiquem a medida**.

Também deve constar **qual o recurso cabível contra as decisões tomadas com base nessa competência delegada**. Por exemplo, se José, por meio da delegação, praticar um ato originalmente da competência de Paulo, a lei exige que se indique a quem cabe o recurso contra essa decisão, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Outro aspecto relevante é que o ato de delegação é **revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante**, mesmo que tenha um prazo determinado. Se, por exemplo, a delegação foi concedida por 60 dias, mas passados apenas 15 dias a autoridade entender que não há mais necessidade de mantê-la, ela pode revogar esse ato antes do prazo previsto.

No entanto, essa revogação precisa ser formalizada e publicada no mesmo meio oficial em que foi publicada a delegação original. Se não houver revogação antes do fim do prazo, a delegação simplesmente se extingue com o término do período fixado.

A lei também determina que as decisões tomadas com base em delegação devem mencionar expressamente essa condição. Isso quer dizer que, quando um agente delegado pratica um ato com fundamento na delegação recebida, ele precisa deixar claro no próprio ato que está agindo com base nessa delegação.

Esse cuidado não é apenas uma formalidade — ele tem implicações importantes, principalmente no que se refere à responsabilização por eventuais danos causados por essas decisões.

Embora a responsabilidade inicial por atos administrativos seja do Estado, caso uma decisão adotada por competência delegada gere prejuízo a terceiros, e o Estado venha a ser responsabilizado, este **poderá propor uma ação regressiva contra o agente que praticou o ato, ou seja, contra o delegado**.



Fique ligado!

Não se atribui a responsabilidade ao delegante, pois ele apenas permitiu o exercício da competência, mas não foi o autor da decisão concreta.

Assim, **a responsabilidade por eventuais ilegalidades ou abusos praticados recai diretamente sobre quem efetivamente adotou o ato**.

No mesmo sentido, se um terceiro se sentir lesado por uma decisão tomada por um agente no exercício de competência delegada, e decidir impetrar um mandado de segurança, **a autoridade coatora indicada na ação será o agente delegado**, ou seja, quem praticou o ato, e não o delegante.

Isso reforça a importância de se identificar corretamente quem exerceu a função, deixando evidente que a autoridade delegada age em nome próprio, ainda que com fundamento em uma competência de outrem.

Com isso, a legislação garante segurança jurídica, transparência e responsabilidade no exercício das competências administrativas, evitando abusos e garantindo que os atos praticados sob delegação tenham respaldo legal, controle e responsabilização adequados.

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

O artigo 13 da Lei 9.784 estabelece, de forma clara, quais são os atos administrativos que não podem ser objeto de delegação. E, conforme aponta a doutrina, **se um ato é indelegável, ele também não pode ser objeto de avocação.**

Isso quer dizer que, para esses casos, nem a autoridade superior pode chamar para si a competência que originalmente não lhe pertence, nem pode transferi-la para outro agente.

Para facilitar a memorização, utiliza-se um **mnemônico** bem conhecido entre os estudantes: "**CENORA**", que representa os três tipos de atos considerados indelegáveis. Ainda que a grafia da palavra esteja propositalmente errada (cenoura sem o "u"), ela ajuda a lembrar os elementos essenciais.

A primeira sílaba do mnemônico, o "**CE**", refere-se à **Competência Exclusiva**. É fundamental não confundir competência exclusiva com competência privativa.

A competência privativa, apesar do nome, pode ser delegada, enquanto a competência exclusiva jamais pode ser transferida. A diferenciação entre as duas é feita pela própria norma legal. Quando a lei, a Constituição, um decreto, portaria ou regimento especifica que determinada competência é "exclusiva" de uma autoridade, isso significa que apenas ela pode exercê-la.

Por outro lado, quando se refere a uma competência "privativa", essa pode ser objeto de delegação, desde que não haja impedimento legal.

O "**NO**" do mnemônico remete aos **atos Normativos**. A competência para edição de atos normativos é indelegável. Isso se aplica, por exemplo, a uma situação em que a lei determina que o secretário de Educação edite portarias sobre determinado tema.

Se essas portarias forem normativas — ou seja, se estabelecerem regras gerais e abstratas —, a autoridade que recebeu essa atribuição não pode delegá-la a terceiros. O mesmo vale para instruções normativas ou qualquer outro tipo de ato com caráter normativo.

Vale destacar que nem toda portaria é um ato normativo, pois as portarias podem assumir funções diversas na administração pública. Mas quando ela tiver natureza de norma, a sua edição não pode ser delegada.

Por fim, o "**RA**" diz respeito às decisões em **Recursos Administrativos**. Quando um administrado recorre de uma decisão tomada por uma autoridade em primeiro grau, a autoridade superior, responsável por julgar esse recurso, não pode delegar a outra pessoa a tarefa de decidir. Essa decisão precisa ser tomada pessoalmente pela autoridade competente, pois a lei veda a delegação nesse caso.

A responsabilidade de reavaliar e decidir um recurso é intransferível e deve ser exercida diretamente por quem detém a competência legal para tanto.

Assim, os atos que não podem ser delegados — competência exclusiva, edição de atos normativos e decisão de recursos administrativos — estão claramente definidos e são frequentemente cobrados em concursos públicos.

A compreensão clara dessas vedações é essencial para não cometer equívocos, especialmente diante de pegadinhas que tentam confundir termos como competência privativa e exclusiva. Estar atento a essas distinções e ao conteúdo normativo é fundamental para interpretar corretamente as disposições legais sobre competência no âmbito do

processo administrativo.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

- I - a edição de atos de caráter normativo;
- II - a decisão de recursos administrativos;
- III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.



Tome nota!

ATOS INDELEGÁVEIS:

CE: Competência Executiva

NO: Atos Normativos

RA: Recursos Administrativos

O artigo 16 da Lei 9.784 estabelece a **obrigação de que os órgãos e entidades administrativas tornem públicas as informações sobre os locais de suas respectivas sedes.**

Essa divulgação é fundamental para garantir que os administrados saibam onde encontrar a administração pública para apresentar requerimentos, solicitar informações, protocolar documentos ou resolver questões administrativas.

Além disso, quando for conveniente, esses órgãos também devem divulgar a unidade fundacional competente para tratar de matérias de interesse especial, ou seja, áreas específicas da administração que demandem atenção diferenciada ou especializada.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

Já o artigo 17 trata de uma situação em que não há previsão legal expressa indicando qual autoridade deve iniciar determinado processo administrativo. Nesses casos, a lei define que o processo deve **começar perante a autoridade de menor grau hierárquico com competência para decidir sobre a matéria.**

Esse detalhe é crucial, pois a lei não diz que o processo começa com o agente de menor grau, mas sim com a **autoridade** de menor grau.

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

É importante entender a diferença entre agente público e autoridade. O agente público é qualquer servidor ou empregado que exerce função pública, mas nem todos os agentes públicos são autoridades.

Autoridade, conforme já explicado anteriormente na própria lei, é o agente público ou servidor que possui poder de decisão. Logo, em um mesmo setor administrativo pode haver diversos agentes públicos, mas apenas alguns deles serão considerados autoridades, justamente por possuírem competência decisória.

Assim, se não houver norma específica definindo onde o processo administrativo deve começar, ele será iniciado junto à autoridade de menor grau hierárquico que tenha competência para decidir sobre o assunto.

Por exemplo, em uma estrutura hierárquica composta por três autoridades (de primeiro, segundo e terceiro grau) e vários agentes públicos sem poder de decisão, o processo não será iniciado com um desses agentes nem com uma autoridade superior desnecessariamente. Ele deverá ser iniciado perante a autoridade de primeiro grau, que representa o menor nível hierárquico com competência para decidir.

Essa medida garante maior eficiência e evita sobrecarregar instâncias superiores com demandas que podem ser resolvidas em níveis inferiores, respeitando o princípio da descentralização das decisões administrativas.

Resumo

1. Competência no Processo Administrativo

- 1.1. Conceito e natureza
 - Competência é o conjunto de atribuições legais conferidas a agentes públicos e órgãos.
 - É determinada por lei e vinculada ao cargo ou função exercida.
 - É irrenunciável, ou seja, o agente ou autoridade não pode deixar de exercer a competência que a lei lhe atribui.
- 1.2. Titularidade e exercício
 - A competência é exercida pelo órgão ou autoridade a quem a lei a atribuiu como própria.
 - Exceções ocorrem nos casos de delegação e avocação, que envolvem o exercício, mas não a titularidade da competência.

2. Delegação de Competência

- 2.1. Conceito
 - É o ato pelo qual uma autoridade permite que outro agente ou autoridade exerça parte de sua competência.
 - Pode ocorrer com ou sem subordinação hierárquica.
 - A competência não é transferida, apenas estendida ao delegado. O delegante continua competente.
- 2.2. Requisitos
 - Deve ser parcial (não pode abranger toda a competência).
 - Fundamentada em razões de ordem técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
 - Aplicável inclusive aos órgãos colegiados, que podem delegar ao presidente.
- 2.3. Forma
 - Deve ser publicada em meio oficial (ex: Diário Oficial).
 - A publicação deve conter:
 - Matérias e poderes delegados.
 - Limites da delegação (ex: “exceto contratos licitatórios”).
 - Duração específica (ex: 30 dias, 60 dias etc.).
 - Objetivos da delegação.
 - Recurso cabível contra atos praticados por competência delegada.

- 2.4. Revogação
 - Pode ser revogada a qualquer momento pelo delegante.
 - A revogação também deve ser publicada oficialmente.
- 2.5. Responsabilidade
 - O agente delegado responde pelos atos praticados.
 - Eventual responsabilização do Estado pode gerar ação regressiva contra o delegado.
 - O ato praticado deve mencionar que foi feito por competência delegada.

3. Avocação de Competência

- 3.1. Conceito
 - A autoridade superior assume temporariamente a competência de um subordinado.
 - Movimento de cima para baixo.
- 3.2. Requisitos
 - Somente entre autoridades com relação hierárquica.
 - Deve ser excepcional, temporária e fundamentada por motivos relevantes.

4. Atos Indelegáveis

- Utiliza-se o mnemônico “CENORA” para lembrar:
- CE – Competência exclusiva (não confundir com competência privativa, que é delegável).
- NO – Atos normativos (ex: portarias e instruções normativas com conteúdo normativo).
- RA – Decisão de recursos administrativos (a autoridade de segundo grau não pode delegar).

5. Sedes e Início do Processo

- 5.1. Divulgação das sedes
 - Órgãos e entidades devem informar publicamente os locais de funcionamento.
 - Pode incluir unidades fundacionais específicas conforme o tema.
- 5.2. Início do processo
 - Quando não houver norma específica, o processo deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico com poder de decisão.
 - Não é com o agente de menor grau, mas com a autoridade de menor nível competente.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
